

**Nr. 131 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern.
München, 28. März 1935**

R 2/25045, Bl. 95–97 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dez. 1934².

In der Besprechung am Mittwoch, dem 20. März 1935³ wurde in Ihrem Hause erwogen, für die Ansprüche, die aus Ereignissen im Zusammenhang mit dem 30. Juni 1934 herrühren, eine Änderung des im § 1 des Gesetzes vorgesehenen Verfahrens eintreten zu lassen, dahin, daß solche Ansprüche durch mich, das Ausgleichsverfahren eröffnend, bei Ihnen eingebracht werden können. Die Erörterung der Frage, ob es sich nicht empfiehlt, mir die Möglichkeit, Ansprüche anzumelden, für den ganzen Bereich des Gesetzes einzuräumen, soll einer Chefbesprechung vorbehalten sein, zu deren Vorbereitung ich meinen Vorschlag hiermit schriftlich unterbreite.

Das Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dez. 1934 erstrebt, folgt man dem Vorspruch⁴, eine Beseitigung unbilliger Härten. Aber es begnügt sich nicht damit. Es sieht das Erlöschen von Ansprüchen vor, die innerhalb bestimmter Zeit nicht geltend gemacht sind. Und es entzieht die Ansprüche auf Ersatz von Revolutionsschäden den ordentlichen Gerichten, indem es sie der Billigkeitsentscheidung einer Zentralinstanz unterwirft. Damit steht im Vordergrund der Gedanke: Der Kampf um die Rettung von Volk und Staat fordert Opfer. Daß der Geschädigte seinen Rechtsanspruch verliert und daß er sich einer Ermessensentscheidung unterwirft, sind Opfer, welche der einzelne der Volksgemeinschaft zu bringen hat. Ihnen steht gegenüber das Eintreten der Allgemeinheit für den einzelnen: Ausgleich aus Reichsmitteln für solche Schäden, die nach gesundem Volksempfinden dem einzelnen nicht aufgebürdet bleiben dürfen. Im Hinblick auf das vom einzelnen für das Volksganze geforderte Opfer erwächst dem über die Mittel der Allgemeinheit verfügenden Staat die Verpflichtung, sich bei der Verteilung von dem Gedanken an das Wohl des Volksganzen leiten zu lassen: Die Leistung hat der Erhaltung der Volkskraft zu dienen und sie ist darauf abzustellen, daß geholfen wird denen, die es am nötigsten haben. Das bedeutet, daß vor allen anderen die Bedürftigsten der Bedürftigen bedacht werden; und nur, wenn es gelingt, solchergestalt Auslese zu treffen, sind die Mittel der Allgemeinheit sachgemäß verwandt. Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, daß der vorgesehene Weg für die Anbringung von Ansprüchen das Gesetz ungeeignet macht, seinen Zwecken gerecht zu werden. Durch die Zwischenschaltung der Gerichte sollte verhindert werden, daß die Verwaltungsbehörde mit leichtfertigen Klagen überlaufen wird. Mit den hemmungslosen Elementen werden indes auch jene Kräfte von der Inanspruchnahme des Ermessens abgehalten, denen in erster Linie geholfen werden muß. Es sind das die Geschädigten, welche von Hause ungern zu Gericht gehen, und denen es gegen das Gefühl geht, um das, was ihnen zugestoßen ist, mit dem Staat zu rechten. Ich denke hier vor allem an die Terror-Betroffenen. Sei es aus Angst, sei es, weil sie in der Bereitschaft zum Opfer der Größe der Zeit zu entsprechen gewillt sind, haben sie sich versagt, die Gerichte in Anspruch zu nehmen. Diese Menschen werden eher

¹ Abschriften gingen an: RJuM, RfM, RAM und RWiM.

² RGBl. I S. 1235; s. Dok. Nrr. 42, 64 P. 7, 68.

³ Dok. Nr. 120.

⁴ Wortlaut der Präambel s. Dok. Nr. 150 Anm. 4.

zugrunde gehen, als daß sie jetzt den Schritt tun, den sie bisher verschmäht haben. Diese Menschen würden auch nicht verstehen, wenn der Staat an sie heranträte und ihnen Klage zu erheben nahelegte: es liegt im Interesse des Staates, daß die Vorgänge der Öffentlichkeit – und sei es nur der einer Geschäftsstelle – verborgen bleiben. Wie der Staat nicht glauben darf, die soziale Not sei behoben, wenn er unter Bedingungen, die ihren Stolz verletzen, Arme auffordert, sich zu melden und niemand kommt, so darf daraus, daß die Aufforderung zur Einklagung von Schäden an jeden ergangen ist, nicht abgeleitet werden, die Gesamtheit der Geschädigten sei erfaßt. Soll das Gesetz seinen Zweck erfüllen, werden Staat und Partei sich ins Mittel legen müssen: festzustellen, wo Schäden sind. Denen, welche gegen Staat und Partei nicht klagen wollen, wird eine Brücke zur Zentralinstanz zu bauen sein.

Mein Vorschlag geht dahin: Sie weisen das Geheime Staatspolizeiamt und die politischen Polizeikommandeure der Länder an, mir die Terror-Vorgänge zu unterbreiten, über welche dort Akten geführt sind. Ich wende mich mit einem Ersuchen an den Herrn Reichs- und Preuß[ischen] Justizminister, an Hand der Preuß. Zentralkartei und der entsprechenden Registratur der Länder die Vorgänge zu ermitteln, in denen Verfahren der politischen Einstellung der Täter wegen niedergeschlagen sind. Gleichzeitig werde ich das Amt für Volkswohlfahrt anweisen, über die dort liegenden einschlägigen Vorgänge und die dabei aufgetretenen Wünsche Bericht zu erstatten. Sie schaffen mir durch eine Ergänzung des Gesetzes die Möglichkeit, Ansprüche ohne Beteiligung der Gerichte ins Ausgleichsverfahren zu bringen. Der Inhalt des Gesetzes im übrigen bleibt unberührt.

Im Augenblick läßt sich nicht ermessen, welche Mittel erforderlich sein werden, um die so gefundenen Schäden zu tilgen. Ich bin aber der Ansicht, daß je größer die Zahl der etwa gefundenen Nöte, desto dringender das Bedürfnis nach einer Abhilfe ist. Das Einspringen der Allgemeinheit ist umsomehr gerechtfertigt, als die Zahl der Vorgänge groß ist. Denn die Partei ist außerstande, hier helfend einzugreifen. Davon abgesehen, daß nichts dafür spricht, gerade den in der Partei zusammengeschlossenen Teil des Volkes mit dem Ausgleich zu belasten, bliebe der Parteileitung nichts übrig, als den Rechtsstandpunkt einzunehmen, wenn immer sie auf Schadensersatz angegangen werden sollte. Die Partei haftet wie ein Verein bürgerlichen Rechtes für das Verschulden verfassungsmäßig berufener Vertreter. Eine Bestimmung, die die Partei für von ihren Funktionären angerichtete Schäden haftbar machte, wie der Staat für seine Beamten haftet, fehlt. Die Partei würde nach Billigkeitserwägung einen wie den anderen haben versorgen müssen [sic]. Daran war und ist schon deshalb nicht zu denken, weil das Maß der entstandenen Schäden auch von der Zentralstelle aus nicht abgesehen werden kann.

Die Bereinigung der Vorkommnisse ist Sache der Volksgesamtheit. Wenn angesichts der Begrenzung der zur Bereinigung verfügbaren Mittel eine Leistung nur in Fällen gewährt wird, wo andernfalls das Fortkommen des Betroffenen, die Erfüllung der ihm gesetzlich obliegenden Unterhaltungspflichten, sein Lebensunterhalt in Frage steht, so ist das mit der Wortfassung im Vorspruch des Gesetzes durchaus vereinbar. Gesundes Volksempfinden wird verstehen, daß, wenn nicht allen geholfen werden kann, die von unbilligen Härten betroffen sind, doch denen geholfen wird, welchen ohne das Eintreten der Allgemeinheit die Möglichkeit zur Teilnahme am Leben der Zeit genommen ist. Niemand soll durch ein Vorkommnis im Zuge der Volkserhebung von dem Genuß der Werte ausgeschlossen sein, welche die Staatserneuerung gebracht hat.

Darin scheint mir vorzüglich die politische Bedeutung des Gesetzes zu liegen: Es gibt sich, kritisch gesehen, als ein Staatsmittel zur Unterdrückung von Forderungen, führt aber, richtig angewandt, zu einer Reinigung der Atmosphäre. Die Volksgenossen, welche Geschehenes in sich begraben haben, um das öffentliche Gewissen nicht zu belasten, haben ein Recht darauf, daß die Not von ihnen genommen wird, in der sie materiell und seelisch leben: die Genugtuung öffentlicher Verurteilung des Begangenen ist ihnen nicht zuteil geworden. Ein Unrecht wäre es, würde der Staat dabei die Allgemeinheit mit dem Wissen um das vom einzelnen Verschwiegene beschweren: die Opfertat der Betroffenen würde zunichte gemacht. Die Hilfe des Staates hat eine ohne Aufhebens geübte

Führertat zu sein. Der Staat kann auch darauf verzichten, die Hilfsaktion ins Licht zu stellen. Sie versteht sich als soziale Tat von selbst und sie wird sich, auch ohne daß man ihrer achtet, ja gerade in dem Maße, als sie sich den Blicken entzieht, zum Segen auswirken. Indem sie unversehens die Öffentlichkeit von lastendem Druck befreit, dient sie dem Zwecke des Gesetzes, der Rechtsbefriedigung, wie kein Mittel der Politik es vermöchte, zugleich aber dem Werke des Führers: der Schaffung der Nation⁵.

Heil Hitler!

R. Heß

⁵ Erörterung und reservierte Aufnahme dieser Vorschläge des StdF durch die Ressorts s. Dok. Nr. 150.

Zitierhinweis

Nr. 131 Der Stellvertreter des Führers an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. München, 28. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d131>